



**PUTUSAN**

**Nomor 8009 K/Pid.Sus/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, telah memutus perkara Anak:

Nama : [REDACTED]  
[REDACTED];  
Tempat Lahir : Gunung Kembang;  
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/[REDACTED];  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED];  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 13 Januari 2025;

Anak tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manna karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Dan;

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 8009 K/Pid.Sus/2025



**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan tanggal 6 Februari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Anak ditahan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Toyota tipe Kijang Super tahun pembuatan 1997 berwarna biru metalik dengan Nomor Polisi [REDACTED], Nomor Rangka [REDACTED], Nomor Mesin [REDACTED] beserta BPKB Nomor [REDACTED] dan STNK atas nama [REDACTED];Dikembalikan kepada Saksi [REDACTED];
4. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna tanggal 10 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak yang dilakukan secara berlanjut dan melakukan pengrusakan barang" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu;



3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari melalui putusan Hakim terdapat perintah lain dengan alasan Anak sebelum habis masa pidana bersyarat berakhir terbukti melakukan tindak pidana, disertai syarat umum: Anak tidak melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat yang lamanya 6 (enam) bulan dan syarat khusus berupa pengawasan selama 9 (sembilan) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Selama masa pengawasan setiap hari Anak harus mengikuti kegiatan keagamaan di Masjid [REDACTED] yang terletak di [REDACTED] yang sekiranya dapat bermanfaat untuk pembinaan akhlak dan keimanan Anak, seperti Shalat Maghrib dan Shalat Isya berjamaah yang mana dilaksanakan setidaknya-tidaknya 2 (dua) jam dalam sehari, yaitu pukul 18.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB;
  - b. Anak wajib menyelesaikan pendidikan formal pada Sekolah Menengah Kejuruan di [REDACTED];
  - c. Anak wajib melaporkan tentang pelaksanaan syarat tersebut kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan baik secara tatap muka ataupun secara elektronik dengan ketentuan tidak mengganggu kegiatan pendidikan Anak;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat;
5. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super tahun pembuatan 1997 berwarna biru metalik dengan Nomor Polisi [REDACTED] dengan Nomor Rangka [REDACTED], Nomor Mesin [REDACTED] beserta BPKB Nomor [REDACTED] dan STNK atas nama [REDACTED];  
Dikembalikan kepada Saksi [REDACTED];



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT BGL tanggal 5 Maret 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna tanggal 10 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED]

[REDACTED] tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yang dilakukan secara berlanjut dan melakukan pengrusakan barang" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu;

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari melalui putusan Hakim terdapat perintah lain dengan alasan Anak sebelum habis masa pidana bersyarat berakhir terbukti melakukan tindak pidana, disertai syarat umum: Anak tidak melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat yang lamanya 6 (enam) bulan dan syarat khusus berupa pengawasan selama 9 (sembilan) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Selama masa pengawasan setiap hari Anak harus mengikuti kegiatan keagamaan di Masjid [REDACTED] yang terletak di [REDACTED]

[REDACTED] yang sekiranya dapat bermanfaat untuk pembinaan akhlak dan keimanan Anak, seperti Shalat Maghrib dan Shalat Isya

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 8009 K/Pid.Sus/2025



berjamaah yang mana dilaksanakan setidaknya-tidaknya 2 (dua) jam dalam sehari, yaitu pukul 18.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB;

- b. Anak wajib menyelesaikan pendidikan formal pada Sekolah Menengah Kejuruan di [REDACTED];
- c. Anak wajib melaporkan tentang pelaksanaan syarat tersebut kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan baik secara tatap muka ataupun secara elektronik dengan ketentuan tidak mengganggu kegiatan pendidikan Anak;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat;
5. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Super tahun pembuatan 1997 berwarna biru metalik dengan Nomor Polisi [REDACTED] dengan Nomor Rangka [REDACTED], Nomor Mesin [REDACTED] beserta BPKB Nomor [REDACTED] dan STNK atas nama [REDACTED];

Dikembalikan kepada Saksi [REDACTED];

7. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna yang dibuat oleh Panitera pada sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Maret 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan tersebut sebagai Pemohon



Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 12 Maret 2025;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan pada tanggal 7 Maret 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan pada tanggal 12 Maret 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi serta keterangan Anak dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa telah terjadi perkelahian antara Anak, Saksi [REDACTED] dengan Anak Korban yang terjadi di depan SPBU [REDACTED] dan kejadian kedua di depan rumah Anak Korban;





- Bahwa Anak berkelahi dengan Anak Korban karena merasa tersinggung saat Saksi [REDACTED] yang merupakan ibu kandung Anak Korban juga merupakan tante kandung Anak dari pihak ibu bertengkar dengan Sdr. [REDACTED] yang juga merupakan tante Anak dari pihak ayah, yang mana saat itu Saksi [REDACTED] tiba-tiba menunjuk Anak dan mengatakan bahwa Anak adalah buruk dan babi;
- Bahwa pemukulan yang Anak lakukan terhadap Anak Korban ketika terjadi perkelahian di depan SPBU [REDACTED], yaitu mencekik leher Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, memukul bagian pelipis mata sebanyak 2 (dua) kali, mencakar leher bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dan memukul punggung sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan saat terjadi perkelahian di depan rumah Anak Korban, Anak hanya memukul bagian belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Anak pulang;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi [REDACTED], Anak Korban merasa kesakitan dan mengalami luka lecet, bengkak serta lebam di beberapa bagian tubuh akibat trauma benda tumpul sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor [REDACTED] tertanggal 7 Januari 2025;
- Bahwa selain itu, Anak juga memecahkan kaca mobil milik Saksi [REDACTED] yang dilakukan dengan cara Anak dan Saksi [REDACTED] menghampiri rumah Anak Korban dengan tujuan ingin bertemu dengan Sdr. [REDACTED] yang merupakan ayah Anak Korban dan juga paman kandung Anak, namun dikarenakan Sdr. [REDACTED] tidak ada maka Anak melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru Nomor Polisi [REDACTED] milik Saksi [REDACTED] yang saat itu diparkir di depan rumahnya lalu memecahkan kaca bagian belakang kiri mobil tersebut menggunakan tangan kiri Anak dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan tangan Anak luka dan selanjutnya Anak kembali ke rumah untuk mengobati luka tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban menjalani pengobatan dengan biaya sendiri sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menyebabkan kerugian yang dialami oleh Saksi [REDACTED] sejumlah

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 8009 K/Pid.Sus/2025



Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akibat pecahnya kaca mobil milik Saksi Hena;

- Bahwa Saksi [REDACTED] selaku orang tua Anak Korban telah memaafkan perbuatan Anak dan Saksi [REDACTED] berharap agar Anak jangan dihukum dan dapat dibebaskan sesegera mungkin, karena Anak dalam hal ini adalah korban dari permasalahan pertikaian antar keluarga yang sebenarnya Anak tidak tahu menahu tentang hal itu. Selain itu, Anak adalah keponakan kandung Saksi Hena yang juga merupakan tanggung jawab Saksi [REDACTED];
- Bahwa dengan demikian perbuatan Anak telah memenuhi unsur pidana Pasal 80 ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Anak. Lagipula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan pidana tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 80 ayat (1) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU SELATAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **17 Juli 2025** oleh **Sigid Triyono, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,  
t.t.d./  
**Dr. Carolina, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
t.t.d./  
**Sigid Triyono, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus  
t.t.d./

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 8009 K/Pid.Sus/2025